



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

Na audiência realizada no dia 18.11.2025, o Requerido Nuno Miguel Silva Duarte declarou revogar o mandato que conferiu ao Sr. Dr. António Neto, por procuração forense junta aos autos.

A revogação teve eficácia imediata e o Requerido foi notificado para constituir novo mandatário, no prazo de 20 dias.

Decorrido tal prazo, o Requerido não constituiu mandatário nem lhe foi deferido o benefício de apoio judiciário na modalidade de patrono.

Atento o valor dos presentes de procedimento cautelar é obrigatória a constituição mandatário por parte das partes - artigo 40.º do Código de Processo Civil.

Considerando que o Requerido não está neste momento representado por mandatário todos os requerimentos que apresentou em nome próprio, i.e., desacompanhado de mandatário, não são válidos por clara violação da regra acima exposta.

Assim sendo, nada mais resta do que considerar não escritos os requerimentos apresentados nos autos pelo Requerido Nuno Miguel Silva Duarte.

Notifique.

*

* *

1. Relatório

Maria Teresa Castro Bangueses Ribeiro requereu a presente providência cautelar comum de defesa da posse contra **Nuno Miguel Silva Duarte** pedindo que seja o Requerido condenado:

A) A desocupar o imóvel, com recurso à força policial;

B) Dispensando-se a Autora da apresentação da ação principal, na medida em que o litígio se compõe definitivamente com o deferimento da presente providência, e



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

C) Na condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em nove mil euros, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel.

*

O Requerido deduziu oposição, após ter sido citado.

*

Realizou-se a audiência final.

*

* *

2. Saneamento

O tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria, da hierarquia e do território.

O processo é próprio.

As partes gozam de personalidade e capacidades judiciárias e são legítimas.

Não existem questões prévias, nulidades ou exceções de que cumpra conhecer.

*

* *

3. Fundamentação

3.1. Factos indiciados

Mostram-se indiciariamente apurados, com interesse para a causa, os seguintes factos:

1) Está inscrita a favor da Requerente a aquisição do prédio urbano sito na Rua da Palmeira n.º 27 a 31, Lisboa, inscrito na matriz sob o artigo 229 e descrito na Conservatória sob o n.º 497/20060123, com registo a seu favor desde 23-01-2006.

2) O prédio é composto por 4 andares e águas-furtadas, sendo um desses andares o 4.º andar, objeto da presente providência.



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

3) A Requerente entregou a exploração turística dos vários andares do prédio à sociedade "Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda.".

4) Em 5 de abril de 2024, foi celebrada revogação amigável dos contratos de exploração turística, tendo ficado acordado a entrega dos andares.

5) A empresa exploradora entregou os andares devolutos, incluindo as respetivas chaves, no final de maio de 2024.

6) Após a entrega, foram cancelados os contratos de água e eletricidade.

7) O Requerido tem residência permanente no 4.º andar do prédio dos autos, desde 2021.

8) O Requerido teve relação profissional com a Lisbon Experience, prestando serviços de gestão dos apartamentos.

9) O Requerido geriu e manteve os apartamentos da Requerente, através da Lisbon Experience e/ou diretamente.

10) A Lisbon Experience sabia que o Requerido residia no 4.º andar e consentiu na sua permanência.

11) O Requerido tem um gato no apartamento.

12) O imóvel encontra-se sem água.

13) O imóvel encontra-se sem contrato de fornecimento de energia ativo, mas sendo fornecido de energia a partir de fonte não apurada.

14) Em data não apurada, o Requerido declarou que não sairia do imóvel.

15) O Requerido condicionou a saída do imóvel ao pagamento de valores que diz serem devidos, afirmando que não sairia enquanto não fosse pago.

*

* *

3.2. Factos não indiciados



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira

1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

Discutida a causa, não resultaram indiciados outros factos para além dos acima expostos.

Nomeadamente:

i) Não resultou indiciado que, em meados de junho de 2024, o procurador da Requerente detetou que o 4.º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária.

ii) Não resultou indiciado que o Requerido reagiu de forma hostil, utilizando linguagem ameaçadora e comportamento físico intimidatório perante a Requerente, o procurador desta e o gerente da empresa exploradora.

iii) Não resultou indiciado que a atual ligação de à eletricidade ao andar em causa nestes autos crie risco de incêndio para todo o prédio.

iv) Não resultou indiciado que existem queixas de moradores/vizinhos relativas a mau cheiro e à presença prolongada de um animal no interior do imóvel, tendo sido chamada a proteção animal.

v) Não resultou indiciado que o Requerido não tem emprego nem rendimentos conhecidos.

vi) Não resultou indiciado que a Requerente pretendia arrendar o 4.º andar a terceiros, pelo mínimo de € 1500,00.

vii) Não resultou indicado que os demais andares estão arrendados por valores entre € 1.500 e € 2.000 mensais.

viii) Não resultou indicado que o Requerido pagou renda durante um período, tendo deixado de pagar renda a partir, pelo menos, de junho de 2024.

*

* *

3.3. Motivação



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

A convicção do Tribunal quanto à matéria indiciariamente apurada baseou-se na análise crítica e ponderada, à luz dos princípios que regem a matéria, dos meios de prova a seguir indicados.

- Desde logo, considerou-se o teor dos seguintes documentos:

- Certidão permanente junta com o requerimento inicial;
- Caderneta predial junta com o requerimento inicial;
- E-mail junto com o requerimento inicial;
- Fotos juntas com a oposição;
- Acordo junto com a oposição;
- E-mail com a oposição;
- E-mail junto com o requerimento datado de 30.09.2025.

- Considerou-se o depoimento das seguintes testemunhas:

- João Pedro Cerqueira Nunes, contabilista, procurador e gestor da Requerente, desde 2000;

- Felipe José Rodrigues Delgado, gerente da sociedade Lisbon Experience, Administração de Imoveis, Limitada;

- Nathaniel Alexander Hadlock, inquilino da Requerente, morador no 4.º andar do prédio sito na Rua da Palmeira.

- Por fim, atendeu-se às declarações de parte do Requerido Nuno Miguel Silva Duarte.

Em síntese, cremos que o depoimento de João Pedro Cerqueira Nunes, não foi totalmente isento, ficando claro que acima de tudo está a defender a posição da Requerente, ficando pouco clara a fronteira entre esta e o seu procurador.



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

O depoimento de Felipe José Rodrigues Delgado foi contido e pouco esclarecedor. Percebeu-se que as relações passadas com o Requerido foram conturbadas, mas os seus contornos não ficaram claros.

Por fim a testemunha Nathaniel Alexander Hadlock nada esclareceu sobre os factos aqui em causa.

No que concerne às declarações do Requerido, importa salientar que o seu discurso não foi claro nem direto, por vezes revelando alguma confusão, pelo que foi pouco esclarecedor.

Concretizando:

- Os factos descritos em 1) e 2) decorrem da certidão permanente e da caderneta juntas com o requerimento inicial.

A oposição apenas suscita a necessidade de atualização da certidão, não pondo em causa a titularidade em si.

- Os factos 3) a 6) foram relatados pelas testemunhas João Pedro Cerqueira Nunes e Felipe José Rodrigues Delgado, que tiveram intervenção nos factos aqui em causa.

As testemunhas, por serem o procurador da Requerente e o gerente da sociedade Lisbon Experience, explicaram as vicissitudes do contrato celebrado e que terminou por mútuo acordo.

Apesar de não ter sido junto qualquer documento que evidencie o contrato ou até a sua revogação, cremos que os depoimentos testemunhais são suficientes para indicar os factos referidos.

Os factos 7) a 10) decorrem do depoimento da testemunha Felipe José Rodrigues Delgado, que claramente aceitou os factos aqui em causa, confirmando-os na integra.

O Requerido nas declarações que prestou confirmou estes factos.



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

Os factos 11) a 13) foram assumidos pelo Requerido nas declarações que prestou.

Os factos 14) e 15) foram relatados pela testemunha João Pedro Cerqueira Nunes e o Requerido assumiu os mesmos.

Relativamente os factos não indiciados, em síntese, importa consignar que os mesmos resultaram da ausência de prova séria e credível.

No que concerne ao constante de i), importa reter que o Requerido reside no 4.º andar há vários anos, de forma pública, prestando serviços no prédio.

Não é crível que, à data do termo do contrato com a Lisbon Experience, a presença do Requerido fosse desconhecida e que fosse uma surpresa a sua descoberta no local.

Relativamente ao consentimento ou não da Requerente à presença do Requerido no 4.º andar, o Requerido afirmou que a mesma sabia, uma vez que até prestava serviços para a mesma.

No que concerne ao constante de ii), não foi feita prova decisiva sobre o facto, sendo certo que o Requerido negou veementemente tê-lo feito.

O constante de iii) decorre da ausência de prova: nada nos autos, nomeadamente, um qualquer documento emitido por uma entidade pública demonstra o alegado perigo de incêndio. Aliás, desconhece-se em absoluto como se traduz tal perigo. Saliente-se que o Requerido negou ter feito qualquer "puxada ilegal" e que tal terá sido feito pela própria EDP.

O constante de iii) decorre da ausência de prova: o e-mail junto com o requerimento inicial não foi comprovado por nenhuma testemunha, de forma credível.

O constante de iv) a viii) decorre da ausência de prova:

- Não foi referida qualquer tentativa de arrendamento do andar em questão que não se tenha concretizado pela presença do Requerido;



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira

1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

- Nada se apurou sobre a vida do Requerido, nomeadamente se trabalha ou não;
- Não foi junto qualquer contrato celebrado pela Requerente que evidencie os arrendamentos que alega existir, bem como valores ou qualquer outro elemento relevante;
- Nada nos autos confirma os alegados pagamento de renda por parte do Requerido.

*

* *

3.3. Direito

Considerando a factualidade assente, importa aplicar o direito, atento o pedido formulado pela Requerente, ou seja, pedido de condenação do Requerido:

- A) A desocupar o imóvel, com recurso à força policial;
- B) Dispensando-se a Autora da apresentação da ação principal, na medida em que o litígio se compõe definitivamente com o deferimento da presente providência, e
- C) Na condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em nove mil euros, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel.

Decorre dos autos que a Requerente funda o seu pedido no regime da defesa da posse, visando a restituição de alegada posse que lhe foi subtraída.

Nos termos gerais aplicáveis aos procedimentos cautelares possessórios, é necessário demonstrar:

1. Posse por parte da Requerente;
2. Esbulho ou turbacção recente, violenta, clandestina ou de outra forma ilícita;
3. Imputação da lesão ao Requerido;



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

4. Perigo na demora (*periculum in mora*), capaz de causar lesão grave e dificilmente reparável.

Vejamos cada um dos pressupostos em pormenor.

Está demonstrado que a Requerente é proprietária do imóvel.

Contudo, a prova produzida revela que, desde pelo menos 2021, o 4.º andar é ocupado pelo Requerido de forma pública, contínua e consentida pela sociedade que explorava o prédio, não tendo sido demonstrado que tal ocupação fosse desconhecida da própria Requerente.

Assim, a Requerente pode deter posse indireta, mas não exerce a posse imediata.

Como é sabido, o esbulho pressupõe:

- perda da posse;
- por ato recente;
- violento
- praticado pelo Requerido.

Da factualidade apurada resulta que:

- o Requerido vive no imóvel há vários anos;
- a sua presença era conhecida e consentida pela entidade que explorava o prédio;
- não há qualquer comportamento recente que configure usurpação, invasão ou entrada clandestina;
- não há atos atuais que tenham alterado a situação possessória.

Nestes autos não está demonstrado qualquer ato lesivo recente, nem o esbulho.

Nestes autos, nenhum comportamento ilícito ou recente foi demonstrado.



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

A recusa de saída não constituí, por si só, ato possessório ilícito recente capaz de fundar a providência.

Nestes autos, não resultaram provados:

- riscos de incêndio;
- riscos de insalubridade;
- danos iminentes ao imóvel;
- prejuízos económicos concretos decorrentes de um qualquer arrendamento frustrado.

A mera ocupação continuada, sem qualquer novidade lesiva, não gera *periculum in mora*.

Creemos que quando está em causa uma ocupação antiga, consentida e estável, a providência cautelar não pode ser usada como meio de despejo.

O meio próprio seria ação de despejo, reivindicação ou apreciação do direito de retenção, e não providência possessória.

Assim, a providência não será decretada.

Atento o que antecede, mostra-se prejudicada a apreciação do pedido de dispensa de propositura da ação principal.

As custas serão a suportar pela Requerente - artigo 527.º do Código de Processo Civil.

*

* *

4. Decisão



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

Por tudo o exposto, julgo improcedente o presente procedimento cautelar e, em consequência, não determino as providências requeridos.

Custas a cargo do Requerente.

Registe e notifique.

Valor: € 68.933,15.

Lisboa, 27 de janeiro de 2026